

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1654/2532

อัยการ กาญจนบุรี
นาย เกรียงไกร เวช วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (5)

จำเลยยิงผู้ตายและผู้เสียหายต่อเนื่องกันทีละคนโดยไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นการ
ทารุณโหดร้ายแต่ละคน แม้จะมีผู้ถึงแก่ความตายเพราะถูกจำเลยยิงถึง 7 คน ก็ยัง
ถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำทารุณโหดร้าย จำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289(5) เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยแล้ว ก็ไม่อาจนำโทษจำ
คุกมารวมอีกได้ คงให้ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนและ
กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย 7 คน
และผู้เสียหาย 1 คน โดยเจตนาฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อน ด้วยการกระทำทารุณโหด
ร้าย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289(4)(5), 80, 83, 91,
32,33 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ จำเลยทั้งสามให้การ
ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 จำคุก 1 ปี กระทั่งหนึ่ง และลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ จำคุก 6 เดือน กระทั่งหนึ่ง และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)(5) และมาตรา 289 (4)(5), 80การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 289(4)(5) ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 ให้ประหารชีวิตอีกกระทั่งหนึ่ง รวม 3 กระทั่ง ประหารชีวิตและจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 86 ให้จำคุกตลอดชีวิต ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 3อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทุกกรรม ให้เรียงกระทั่งลงโทษยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยที่ 1ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พยานโจทก์ที่น่าสืบมั่นคงเพียงพอฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย และผู้เสียหายจริง พยานฐานที่อยู่ของจำเลยที่ 1 ไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ลงจากบ้านนายชงไปแล้วประมาณ 20 นาที จึงได้กลับมาใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและผู้เสียหายดังกล่าวทันทีโดยมิได้พูดจាកับใครอีก แสดงว่าจำเลยที่ 1 ตระเตรียมวางแผนมายิงผู้ตายและผู้เสียหายจึงเป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4) แต่การที่จำเลยที่ 1 ยิงผู้ตายและผู้เสียหายต่อเนื่องกันทีละคนโดยไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นการทารุณโหดร้ายแต่ละคนนั้นแม้จะมีผู้ถึงแก่ความตายเพราะถูกจำเลยยิงถึง 7 คน ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำทารุณโหดร้าย จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(5) ด้วย...พยานโจทก์ที่น่าสืบยังไม่พอฟังว่าจำเลยที่ 3 กระทำผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตั้งโจทก์ฎีกาที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น อนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตและจำคุกจำเลยที่ 1 นั้น เมื่อลงโทษประหารชีวิตแล้ว

ก็ไม่อาจนำโทษจำคุกมารวมอีกได้ และเรื่องนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า อาวุธปืนที่
จำเลยที่ 1 มีไว้ในครอบครองเฉพาะกระบอกที่มีหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นของบิดา
จำเลยที่ 1 เท่านั้น การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคสาม โจทก์มิได้อุทธรณ์ แต่ศาลอุทธรณ์ปรับบทว่าจำเลยที่
1 มีความผิดตามมาตรา 72วรรคหนึ่งจึงไม่ถูกต้อง สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
289(4) และ 289(4) ประกอบมาตรา 80 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรค
หนึ่ง 72 วรรคสาม, 72 ทวิวรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว เมื่อลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1
แล้ว จึงไม่นำโทษจำคุกมารวม คงให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 1 สถานเดียวนอกจากที่
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>